

1507037-04.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas

Magistrado: ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... fracionada e dinheiro referentes ao tráfico dentro de uma mochila. Os Réus alegaram que era fumo de narguilé, sendo, portanto, produto lícito, mas no laudo pericial foi constatado ser haxixe. Além disso, foi encontrada uma balança. Narra que não conhece os Réus de outras abordagens anteriores e que eles não estavam consumindo drogas naquele momento". O depoimento supra foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1507037-04.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507037-04.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2081504/2020 - 14º D.P. PINHEIROS, 10745142 - 14º D.P. PINHEIROS, 2625/20/314 - 14º D.P. PINHEIROS, 2081504 - 14º D.P. PINHEIROS, 2625/20/314 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS HENRIQUE GUIMARAES DE MELO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de DOUGLAS HENRIQUE GUIMARAES DE MELO e de FABRICIO SPOTTI, narrando que no dia 27 de março de 2020, por volta das 19h, na Rua Fernão Dias, nº 1, Pinheiros, em um banco de praça nas imediações do Largo da Batata, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, DOUGLAS HENRIQUE GUIMARAES DE MELO, qualificado a fls. 7, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 3 (três) pedaços de TETRAHIDROCANABINOL, peso líquido total de 127,3g, e FABRICIO SPOTTI, qualificado a fls. 6, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 1 (um) pedaço de TETRAHIDROCANABINOL (THC), peso líquido total de 100,8g, ambos sem autorização

e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão/exibição (fls. 22/23) e laudo pericial de folhas 14/17. Requer, ao final, a condenação dos Réus nas penas do crime do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006.

Decisão recebendo a denúncia no dia 06 de outubro de 2020, como se vê de fs. 174-175.

Devidamente citados, os Réus apresentaram suas respostas às acusações às fs. 107-118 e 163-166.

Certidão de antecedentes criminais dos acusados às fs. 38 e 39.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 13 de junho de 2022, em que foram ouvidas as testemunhas e ao final colhido o interrogatório dos acusados.

Alegações finais do MP e da defesa, em sequência, apresentadas neste ato.

É o relatório. Passo a decidir.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante de f. 04, boletim de ocorrência de fs. 14-16, auto de exibição/apreensão da res de fs. 25-26, laudo pericial de fls. 188-193, laudo da balança de fs. 194-196, bem como pelos depoimentos pessoais colhidos não apenas em sede policial, mas corroborados em contraditório judicial, como quer o artigo 155 do CPP.

Todavia, o delito em questão, após o encerramento da instrução criminal é diverso do que sustentado na origem do processo. Tanto Ministério Público quanto as defesas técnicas entenderam que o crime cometido foi o do artigo 28 da Lei 11.343/06, pelo que se deve fazer uma emendatio libelli (art. 383 do CPP) para desclassificar o delito.

A testemunha policial CLOVIS FLORISVALDO CORREA disse em juízo que: “estavam em patrulhamento no início da pandemia, e portanto, tudo fechado. E os réus foram achados, em local ermo, pelo que foram abordados os três indivíduos, e nessa busca pessoal, foi achada a droga fracionada e dinheiro referentes ao tráfico dentro de uma mochila. Os Réus alegaram que era fumo de narguilé, sendo, portanto, produto lícito, mas no laudo pericial foi constatado ser haxixe. Além disso, foi encontrada uma balança. Narra que não conhece os Réus de outras abordagens anteriores e que eles não estavam consumindo drogas naquele momento”. O depoimento supra foi corroborado de forma firme e coerente pelo seu colega de fardas, o também policial EDIVALDO DE MOURA.

Ainda, a testemunha HEITOR HENRIQUE BOCONCELO FONSECA, afirmou em juízo que: “conhece o Réu Fabrício, pois estudou com ele, e diz que o Réu é usuário de haxixe, e sua família sabe disso. Afirma que o Réu não é traficante e desde o final da escola ele já usa. Afirma que o Réu trabalha como segurança/porteiro. Afirma que o Réu Fabrício lhe contou um ano depois que foi comprar as drogas e foi pego pela polícia”. O mesmo disse a testemunha de defesa THAIS LIRA DA SILVA.

Como deve ser em todos os ritos, o último ato da instrução foi o interrogatório do Réu DOUGLAS HENRIQUE GUIMARAES DE MELO, que em sua autodefesa afirmou em juízo que: “é usuário de drogas, e foram ao local para comprar 120g haxixe para uso pessoal. Afirma que um adolescente aleatoriamente chegou para conversar, que ele imagina no intuito de comprar drogas. Afirma que estava com uma balança para que o vendedor não passasse a perna no momento da venda da droga. Afirma que é comum as pessoas se reunirem no local descrito na denúncia para fazer uso de drogas”. Confessou, portanto, o cometimento do delito.

Como deve ser em todos os ritos, o último ato da instrução foi o interrogatório do FABRICIO SPOTTI, que em sua autodefesa afirmou em juízo que: “estava trabalhando de porteiro, e na saída, encontrou o Douglas já comprando o haxixe no local, e estavam conversando quando chegou o adolescente do nada, para conversar. Afirma que desconhece o adolescente e imagina que ele tenha chegado lá para comprar a droga. Narra que comprou 100g de haxixe para uso próprio, tal como o corréu Douglas, e que faz uso próprio dentro de sua casa”. Confessou, portanto, o cometimento do delito. Nota-se de todos os depoimentos que não restou demonstrado o dolo de traficância dos Réus, mas tão somente a compra e o transporte da droga para uso pessoal, o que

aliás foi confessado por eles e defendido pelas suas hábeis advogadas em sede de alegações finais.

Sabe-se que o legislador não descriminalizou o uso de drogas, mas apenas despenalizou, cessando a pena corporal para esse tipo de conduta, mantendo, todavia, outras sanções penais que diante do quadro probatório mencionado acima devem ser aplicadas.

Assim sendo, diante das peculiaridades do caso, mormente a quantidade de drogas que não era diminuta, entendo adequada e razoável ao caso a pena de prestação de serviços à comunidade (art. 28, II da LD) em seu período máximo, qual seja 05 (cinco) meses.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia ministerial para fins de CONDENAR os Réus DOUGLAS HENRIQUE GUIMARAES DE MELO e FABRICIO SPOTTI, como incurso no delito do artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) meses de prestação de serviço à comunidade a ser determinada pelo juízo da execução.

Não havendo pedido expresso na inicial, deixo de fixar a indenização do artigo 387, IV do CPP, sob pena de violação do princípio da congruência (STJ - AgRg no AREsp 1309078 /PI).

Considerando que os Réus responderam ao processo em liberdade, e não estando presentes os requisitos da segregação cautelar máxima do artigo 312 do CPP, concedo aos Réus o direito de apelar em liberdade.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, bem como dos objetos relacionados no auto de exibição e apreensão.

Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie. Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do art. 32 da Lei 11.343/06.

Oficie-se ao TRE, nos termos do artigo 15, III da CRFB/88.

Custas e despesas por conta dos Réus, nos termos do artigo 804 do CPP, concedendo-lhe desde já o benefício da gratuidade de justiça.

P.R.I.

São Paulo, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA